

עין משפט
גד מצוה

פד א מיי פ"א מהלכות יבום הלכה טז יח סוג עשין נה טוש"ע אה"ע ס"י קטן סעי' ג ד: **פה** ב ג מיי פ"יו מהל' אסורי ביאה הלכ' ג':

פד ד מיי פ"יו מהל' אישות הלכה א סוג עשין מטו טוש"ע אה"ע סימן א סעיף א: **פה** ה ה מיי שם הלכה ד טוש"ע שם סעיף ה: **פה** ו ז ח מיי שם הלכ' טז ופכ"א מהל' אסורי ביאה הלכה טז טוש"ע שם סעי' ח:

הגהות מהר"ב רנשבויר

א גמ' כל ביאה שאין בה פירצה. ג"כ מלשון ופירלת ימה וקדמה:

תוספות ישינים

פני ביאה על הפנייה שלא לשם אישות עשאה זונה. ואיכא בינו לרבי עקיבא דר' עקיבא אומר וזהו מופקרת רגילה בזנות כמה פעמים אלא בביתא דאשונה לא עשאה וזהו ור' אליעזר עשאה זונה בפעם אחת: **א** ובהו תימא דפרין לקמן (סד). וליליף מילתא פ"י שנשתתה כ' שנה ואי כפ"ה שנת ג' שנים היתה אי"כ משעה שהיתה ראויה להריון דהיינו מ"ה"ג (בספריא ג'שנה) לא שהיתה רק עשר שנים אלא דהיי' בת י"ד שנה דכפריות ומו"מ קשה להכח דמשמע שלא היתה בזנות ופרשטו שהיתה בת י"ד שנה ותמא ים הדבה מדרשית חלוקים זה מזה: הא ים לו בנים בטיל מפריה ורביה ובעיל נמי מאשה מלקחיה כי ולא קאמר לא יבעיל אדם מאשה בת בנים אלא אשה בעלמא נסיב מדלג קאמר הכי משמע דאף מאשה נמי בטיל ים לו בנים:

מוסף רש"י

דחייש למיעוטא. בפרק הכל שומעין (חולין ג.) בני תמיים. שגור על כל כותים משום אחתם שמתלו דמות יונה כהן דיינים והשתחוו לה (דקטון קידס.) איש כתיב בפרשה. ואם לא יתפון האיש, איש פורעה בתליה ולא קטן (נדח) (לכ.). ומקשינן אשה לאיש. דכתיב ואם לא יתפון האיש ולא קטן. ואשה נמי אפי' דלא כתיב מיעוטא בענין גדולה כלשם דאיתקש לה דכתיב כההוא קרא ועלתה וימתו השערה (דקטון קה). אלא מאי טעמא אין מייבמין. ויגדלו יתד (נדח לכ.). שמה ימצא סריס. לאו כד הקמת שם הוא ואינו מתלוו לייסם, וכן אילוניות, וכיון דדיינים בלא מזהב נושא אשת אחיו בתם ועודו היא וזכרת (שם). ונמצאו פוגעין בעירה. דכיון דאינה ראויה להוליד לא קרינן כזו והיא הכזר אשר תלד ופקעה מתן תורת יבום וקיימו בנאסור אשת אח (בבברות יט.).

פנוי הבא על הפנויה כו'.

סא:

כץ ביאה שאין בה פירצה. קטנה אחיה לכלל פירצה לכשתתגדל ולא ממעט אלא היכא דלא אחיה לעולם לכלל פירצה: **אין** בתוליה אלא נערה. קשה דלהאי תנא אחיה אליעזרין בשום מקום לכתוב נערה בתולה: **ובן**

מראה מאד. תימה דהכא משמע

דרכקה נערה היתה ובסדר עולם (פ"ח) תניא כהדיא שהיתה בת שלש כשנשאה יצחק ואי אפשר להגיה דהא תניא התם יצחק אבינו כשנעקד על גבי המזבח היה בן שנעה ושלשים שנה וכו' בפרק נולדה רבקה וכתיב ויהי יצחק בן ארבעים שנה וגו' נמצאת שהיתה בת ג' וה"ר שמואל חסיד משפיר"א הוכיח שהיתה בת י"ד מדתניא בספרי ו' זוגות שנותיהן שוות וקחשני קהת ורבקה וקהת חיה קל"ג כדכתיב בקראל ואם היתה בת י"ד כשנשאה אז החשבון מכיון דכשנולד יעקב היתה בת ל"ד א) ועקב היה בן ל"ט כשמתה רבקה הרי קל"ג שהרי כשנתברך היה בן ס"ג שאז מת ישמעאל וכל שנתייב של ישמעאל קל"ו כדכתיב וישמעאל (גדול מילתא י"ד שנה ויצחק בן ס' שנה בלדת אותם א"כ ישמעאל) בן ע"ד ונשאר מלידת יעקב עד סוף שני ישמעאל ס"ג וי"ד נטמן בזית עבר כדאמרין במגילה (דף ק.ו) ועשרים שנה בזית לבן ושתי שנים בדרך ואז מתה רבקה כדדרשין (מדרש רבה קהלת פ"ב) אלוהן בזות שתי בזיות של רבקה ומניקתה הרי ל"ט וצריך לומר דמדרשות חלוקים זה על זה: **פנוי** הבא על הפנויה כו'. לאו דוקא נקט פנוי דכ"ש נשוי שמונה על אשתו דחשובה זונה: **לא** יבטל אדם מפריה ורביה. אע"ג דמרישא שמעינן לה דקתני כהן הדיוט לא ישא אילוניות ולא דוקא כהן כדאמרין לעיל מ"מ איצטרין הכא להנך דיוקי דגמרא או משום פלוגתא דזית שמאי וזית הלל הדר תני לה: **מאשה לא** במי". פירש בקונטרס מדלג קתני לא יבעל מאשה: **א"ד** מאשה במי". להאי ליגשא דייק מדלג קתני לא ישא אדם אשה שאינה בת בנים אלא אם כן יש לו בנים:

נפקא מינה למכור ספר תורה בשביע' בנים. כלומר להאי מילתא נמי נפקא מינה ול"ג למאי נפקא מינה דהא טובא נפקא מינה כדקאמר כהדיא אין לו בנים נושא אשה בת בנים יש לו בנים נושא אשה דלאו בת בנים ועוד אר"י דמאי למימר דאפילו יש לו בנים לעולם מזהו לישא בת בנים אלא מודו היכא דצריך למכור ספר תורה כשבייל בת בנים מיון דיש לו בנים לא ימכור מאחר שמואל שאינה בת בנים ולא יטערך למכור:

מדתעיה

ובטיל נמי מאשה נימא תיהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל לא יאין לו בנים נושא אשה בת בנים יש לו בנים נושא אשה דלאו בת בנים **הנפקא מינה** למכור ספר תורה בשביל בנים: בית שמאי אומרים שני זכרים: מאי טעמייהו דבית שמאי ילפינן מביייתו של עולם **ה** אין דנין אפשר ואליעזר ובית הלל ילפינן מביייתו של עולם ובית שמאי לילפי מביייתו של עולם **ה** אין דנין אפשר משאי

הבא על יבמתו פרק ששי יבמות

גמ' פוק עיין כה. אחאי לא ישא את הקטנה: **רבי מאיר חייש** למיעוטא. כדמתיא לקמן קטן שמה ימצא כו' **ה"ג** חייש רבי אליעזר דשמה תמצא קטנה זו אילוניות: **קטן וקטנה**. או קטן או קטנה: **איש כסוי**. כפרשת חליה ואם לא יחפון האיש לקחת את יבמתו: **פוגעים בערוה**. כיון דלאו בני

הקמת שם נינהו פגע בזאשת אח שלא במקום מלוה דרחמנא פטריה דכתיב אשר תלד (דברים כה) פרט לאילוניות **ה**: **ואינה חולאת**. דאינה נפטרת לשוק כחלייתה דאין מעשה קטנה כלום אצל מתייבמת ותגדל אצלו ותתקיים מלות יבום: **כשמה**. לשון טועה שטועה מתחת בעלה לאחרים דלרבי אליעזר אין זונה אלא אשת איש: **מופקרת**. ואפי' פנויה מאחר שהפקירה עצמה לכל קרויה זונה אצל משום בעילה אחת לא הויא זונה הפנויה: **הלך בעלה**. לז"ד הגדול והולכה להשקומה מי המרים שקינה לה ונסתרה ואסורה לו עד שתשמה עשאה זונה הואיל ונבעלה לפסול לה ואם מת אסורה לכהן: **אלא גיורא**. דנבעלה בזכריות לעובדי כוכבים וכן משותררת דעובד כוכבים ועבד הואיל ולא בני קדושין נינהו פסלי: **ושנבעלה**. לפסול לה כגון אי' מכל העריות וכגון בת ישראל לנתין וממזר: **לגי גדלה**. דקידושי קטנה לאו כלום הן והויא ליה כלאנסת עצמו ומפוסת עצמו: **מכלי לב** כמו מצלי לב: **נאי דקדשה אכזב כו'**. האז זכאי לקדש בתו קטנה כפ"ק דקידושין (דף ג.) את בתי נתמי לאיש הזו **ה**: **הא רבי אליעזר היא ולא רבנן**. בתמיה. דקתני לעיל רבי אליעזר אומר כהן לא ישא את הקטנה ומשמע דפליגי רבנן עליה וכה"ג מי פליגי רבנן **ה**: **ספספס**. ותוזה עליו לפי שאין זה דעת **ה** כלום: **רב פפא אמר כהן גדול והאי סנא הוא**. דאסר קטנה מנוזרת הכתוב: **בטולה**. מעמיזי יקח אשה: **נמאשה לא** בעינן. מדקתני לא יבעל אדם מפריה ורביה אלא א"כ יש לו בנים ולא קתני לא יבעל אדם מאשה אלא אם כן יש לו בנים שמע מינה הא יש לו בנים מאשה לא בטיל דצריך לישא אשה אצל אין צריך לחזר אחר ראויה לבנים: **למכור ס"פ**. כדי לישא בת בנים ואם יש לו בנים לא ימכור אלא ישא עקרה או זקנה: **כ"ש** אומרים שני זכרים. אצל לא זכר ונקצה: **ילפינן ממשה**. שכיון שהיו לו שני בנים פירש מן האשה: **מזרייתו של עולם**. אדם וחווה:

רב עמרם אין הלכה כרבי אלעזר: **בתני'** ילא יבטל אדם מפריה ורביה אלא א"כ יש לו בנים **כ"ש** אומרים שני זכרים וב"ה אומרים יזכר ונקבה שנאמר **ז**כר ונקבה בראם: **גמ'** הא יש לו בנים מפריה ורביה בטיל מאשה לא בטיל מסייעא ליה לרב נחמן אמר שמואל דאמר יאע"פ שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה שנאמר **ל**א טוב היות האדם לבדו ואיכא דאמרי הא יש לו בנים בטיל מפריה ורביה ובטיל נמי מאשה דרב נחמן אמר שמואל לא יאין לו בנים נושא אשה בית שמאי אומרים שני זכרים: מאי טעמייהו דבית שמאי ילפינן מביייתו של עולם **ה** בני משה גרשום ואליעזר ובית הלל ילפינן מביייתו של עולם ובית שמאי לילפי מביייתו של עולם **ה** אין דנין אפשר משאי

מסורת הש"ס

א) [לקמן קט. וש"נ], **ב**) [לקמן קול: קט. במכות יט: דה לכו, ג] **ג**) [לקמן קה: קיט.], **ד**) [ש"י מוס' דה לכו: ד"ה שמה ומוס' לעיל ג: ד"ה או ומוס' גיטין מו: ד"ה המתיא], **ה**) [לקמן פה.], **ו**) [ג"ל אלעזר], **ז**) [לעיל ט: וש"נ], **ח**) [לעיל לג.], **ט**) [לעיל ט. ע"ש], **י**) [לעיל מו. וש"נ], **כ**) [לעיל יב.], **ל**) [דברים כב.],

תורה אור השלם

- וְאֵבְלוּ וְלֹא יִשְׁבְּעוּ הַזֶּה וְלֹא יִפְרֹצוּ בִּי אֵת דִּי עֲבֹדוֹ לְשֹׁמֵר: הוֹשִׁיעַ דִּי יְיָ, וְאִם לֹא יִחְפֹּץ הָאִישׁ לְקַחַת אֶת יְבִמְתּוֹ וְעֻלְתָּהּ לְבִמְתּוֹ הַשְׂעִירָה אֵל הַזִּקְנִים וְאֹמְרָה מֵאֵן יִבְמִי לָהֶם: לֹא־יוֹרֵד בְּיִשְׂרָאֵל לֹא אָבָה יְבָמִי: דברים כה ז
- אֶלְקָנָה וְגִרְשָׁה וְהַלְלָה וְזֶה אֵת אֵלֶּה לֹא יִקַּח בִּי אִם בְּתוּלָה מִעַמִּי יִקַּח אִשְׁהָ: וירמא כא יד
- וְהַנָּשִׁךְ טַבַּת מִרְאָה מֵאֵד בְּתוּלָה וְאִישׁ לֹא יִקַּח אֶת הַנָּשִׁיךְ הַזֶּה: בראשית ב יח
- וְהָיָה הָאָדָם וְהָאִשָּׁה בְּרִאשִׁית בָּרָאָם וְהָיָה אִתָּם וְהָיָה אֶת בְּרִאשִׁית בָּרָאָם: בראשית ה ב
- וְאִמְרוּ יְיָ אֱלֹהִים לֹא טוֹב הָיִיתׁ הָאָדָם לְבָדוֹ אֲעֻשֶׂה לוֹ עֹדָר וְתֵגֵל: בראשית ב יח
- בְּנֵי מִשְׁחָה גְרָשָׁם וְאֶלְעִיזָר: דברי הימים א כג טו

גליון הש"ס

גמ' א"ל רב חכיה לרבה בנא. עיין גיטין דף ט ע"א: **שם** ר' אע"י אומר וזהו מופקרת. ע"י פסולדין דף ג ע"ב מדר' מ"ל ונת כהן: **שם** פתוי' קטנה אונס הוא. וכן הוא בינושעמי פ"א דטוטה הוצא בתוס' בטוטה דף כ"ח ע"ב ד"ה ממלן עיין ממונות דף ט ע"א מדר' ואכ"א ושם דף מ ע"ב מדר' הא לאו:

הגהות הב"ח

א) גמ' כל ביאה שאין בה פירצה אינה: **ב**) רש"י ד"ה הא רבי אליעזר וכו' רבנן עליה הס"ד: **ג**) ד"ה מתפסחה וכו' דעת חלים:

תוס' חד מקמאי

והא דתנן וב"ה אומרים זכר ונקבה. וב"ש בשני זכרים מקיים מצות פריה ורביה דזכרים עדיפי מנקבות מדאמר לקמן בני בנים הרי הם כבנים סבר אביי למימר ברא לברא וברתא לברתא אבל ברתא לברא לא וכו' אלמא זכרים עדיפי מנקבות.

^[1] עשאה זונה. ליפסל מן ההכונה (סנהדרין נא.) דלפעילת זנות קרי זונה (תוסורה ל.).